

Nr. 117 Beschneidung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften. 18. Juli/18. September 1939

R 5101/21673, Bl. 2–3, 11 Durchschlag von Ausfertigung/Reinkonzept

Beginn:

Beginn:

a.: Der Reichsminister der Finanzen an den Stellvertreter des Führers. 18. Juli 1939¹

Betrifft: Leistungen der Länder an die Religionsgesellschaften. Auf das Schreiben vom 21. Februar 1939² – III D-Es.3320/4/47 –.

Es ist selbstverständlich, daß freiwillige Leistungen der Länder an die Religionsgesellschaften eingestellt werden müssen. Zu nennen sind folgende:

– 1.

Im Haushalt des Landes *Preußen* kommen „Beihilfen zur Pfarrbesoldung und zur Versorgung der Ruhestandspfarrrer und Pfarrhinterbliebenen“ vor, im Haushaltsplan 1938 rund 36 Millionen RM³. Diese Leistungen werden als „*Ermessenszuschüsse*“ und „*Freiwillige Besoldungsbeihilfen*“ bezeichnet. Die Geltungsdauer des ihnen zugrunde liegenden Pfarrbesoldungsgesetzes vom 3. Juli 1931 ([Pr]GS S. 125) ist seit einigen Jahren *abgelaufen*. Ander[er]seits wird durch das *Preußische Finanzministerium* erklärt, daß sämtliche Leistungen des Landes Preußen an die Kirchen auf rechtlichen Verpflichtungen beruhen⁴.

– 2.

Im Haushalt des Landes *Bayern* wurden an die katholische und die evangelische Kirche Leistungen unter der Bezeichnung „Restleistung nach dem Gesetz vom 20. Juni 1936“ (Haushaltsplan 1938: rund 12,5 Millionen RM) gewährt. Diese Ausgaben sind von Jahr zu Jahr vom Land herabgesetzt worden⁵. Im Entwurf des Haushaltsplans 1939, der mir soeben zugegangen ist, kommen solche Leistungen nicht mehr vor.

– 3.

Als freiwillige Leistungen werden wohl auch die Zahlungen des Landes *Hessen* an die katholische Kirche (Haushaltsplan 1938: 264 551 RM) angesehen werden müssen, da für diese Ausgaben

¹ Dem RKiM von StS Reinhardt am 18. 7. 1939 „mit der Bitte um Kenntnisnahme und Äußerung“ übersandt; R 5101/21673, Bl. 1. Vgl. HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 458 f.

² Dok. Nr. 40; hier zu Vorgeschichte und Veranlassung.

³ Vgl. ebd. Anm. 4; DOKUMENTE ZUR KIRCHENGESCHICHTE IV, Nr. 83.

⁴ Erkundigungen über die Höhe und Rechtsnatur der Staatsleistungen gedachte das RFM offenbar unter der Hand vom Statist. Reichsamt zu erlangen. Von dort hatte am 21. 4. 1939 ein Referent bei LGR v. Hanstein im RKiM angerufen und um Auskunft über die Bewandnis der Pfarrbesoldungszuschüsse im preuß. Haushalt gebeten. Der Anrufer schätzte sie spontan als freiwillige Leistungen ein, berief sich auf eine Anfrage aus dem RFM, wollte aber deren konkreten Zweck nicht preisgeben. Hanstein roch den Braten, daß es sich um eine „inoffizielle Anfrage“ aus dem RFM auf Initiative des Braunen Hauses handeln müsse, erwiderte, daß sehr wohl die „im Haushalt vorgesehenen Summen bis zu einem gewissen Betrage Zahlungen kraft Rechtsverpflichtung“ an die Kirchen enthielten, und verwies auf schwebende Erörterungen seines Hauses mit StdF und PrFM. Abschließend hatte er eine förmliche Anfrage ans RKiM empfohlen – die aber ausblieb. R 5101/21673, Bl. 200.

⁵ Degressiv gestaffelte Kopfbeträge nach dem *Gesetz über die Senkung der Staatsleistungen* vom 20. 6. 1936 (Bay. GVBl. S. 105) s. R 5101/23774, Bl. 232 ff.; vgl. HARTMANNSGRUBER, Kirchensteuer, S. 457 f. und oben Dok. Nr. 53 Ziff. IV. Aktenmaterial zur kontinuierlichen Kürzung der Staatsleistungen in Bayern auch in R 5101/24016–24017.

offenbar keine rechtliche Verpflichtung besteht. An die evangelische Kirche zahlt Hessen dagegen auf Grund eines Schiedsvertrags vom Jahr 1930 und eines Schiedsspruchs vom Jahr 1933⁶.

Abgesehen von der erforderlichen Beseitigung dieser freiwilligen Leistungen müssen die *vertraglich* zugesicherten Leistungen der Länder an die Kirchen nachgeprüft werden. Ich habe mich wegen der Durchführung dieser Prüfung mit dem Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten in Verbindung gesetzt.

Ich füge eine Übersicht über die Zuschüsse der Länder an die Kirchen in den Rechnungsjahren 1932 bis 1938 bei⁷.

Ich habe dem Herrn Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten Abschrift Ihres Schreibens vom 21. Februar 1939 und meines Antwortschreibens mit der Bitte um Kenntnisnahme und Äußerung übersandt.

In Vertretung
Reinhardt

**b.: Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichsminister der Finanzen.
18. September 1939**

Betrifft: Leistungen der Länder an die Religionsgesellschaften.

Ihr mir abschriftlich übersandtes Schreiben an den Stellvertreter des Führers vom 18. Juli 1939 – LG 1316–19 I – habe ich erhalten. Ich muß ganz entschieden Ihrer Auffassung widersprechen, daß es „selbstverständlich“ sei, daß die freiwilligen Leistungen der Länder an die Religionsgesellschaften eingestellt werden müßten⁸. Die plötzliche Einstellung dieser Leistungen würde für die evangelische Kirche den finanziellen Zusammenbruch bedeuten, darum wäre eine solche Maßnahme gerade im gegenwärtigen Zeitpunkt in keiner Weise zu verantworten. Die Folge wäre eine weitgehende religiöse Beunruhigung. Der evangelische Bevölkerungsteil, der, wie auch die letzte Volkszählung nach meiner vorläufigen Unterrichtung ergibt, trotz der unerfreulichen Zustände in der evangelischen Kirche genau so wie der katholische Bevölkerungsteil mindestens mit 80% an seiner Kirche festhält⁹, würde religiös heimatlos. Er würde geneigt sein, um nicht jeden religiösen Halt zu verlieren, zu der katholischen Kirche abzuwandern und damit diese weit unerwünschtere Kirche erheblich zu stärken. Denn die katholische Kirche würde diesen finanziellen Schlag mit ziemlicher Sicherheit überstehen. Es kommt hinzu, daß auf evangelischer Seite im Gegensatz zur katholischen fast sämtliche Geistliche und Kirchenbeamte verheiratet sind, so daß die Zahl der von einem finanziellen Zusammenbruch der evangelischen Kirche betroffenen Volksgenossen sehr hoch wäre. Außerdem trifft ein finanzieller Schlag einen verheirateten Beamten viel schwerer als einen unverheirateten Beamten. Die Frage, ob die evangelische Kirche gehalten werden soll oder nicht, ist von weitgehender politischer Bedeutung und kann allein vom Führer entschieden werden. Ich muß mich entschieden dagegen wehren, daß diese Entscheidung durch Finanzmaßnahmen vorweggenommen wird.

⁶ Schiedsspruch vom 20. 11. 1933 s. R 5101/21673, Bl. 186 f. Aktenmaterial betr. Hessen: ebd. Bl. 170–190; R 5101/24018.

⁷ Aufstellung des Statist. Reichsamts nach Ländern vom 7. 3. 1939, aus der sich ergab, daß die Haushaltsansätze für Kirchenzuschüsse zwischen 1932 und 1938 – mit starken regionalen Unterschieden – insges. von 111,3 auf 90,5 Mio RM, d. h. um 18,7% gesunken waren; R 5101/21673, Bl. 6 f.

⁸ Um Kerrl für einen eventuellen Vortrag bei Hitler zu wappnen, hatte das RKiM durch RdErl. vom 28. 1. und 6. 4. 1939 bei den LaRegg. und Landeskirchen bzw. Diözesen genaue Aufschlüsse über den Gesamtaufwand für Besoldung, Ruhegehälter und Hinterbliebenenversorgung der Geistlichen und die Höhe der Staatszuschüsse hierfür im Rj. 1938 angefordert. In Preußen belief sich danach der Gesamtbedarf für die evang. Kirche auf 72,9, für die kath. auf 40,5 Mio RM, die Staatszuschüsse an die evang. Kirche betrugen 26,9 Mio, an die kath. 12,2. R 5101/21673, Bl. 222–367. Gesamtübersichten ebd. Bl. 228 f., 332 f.; R 5101/22168, Bl. 24 f.

⁹ Material zu den Ergebnissen der Volkszählung vom 17. 5. 1939 in: R 43 II/592a, Bl. 93–105. Statistik der Religionszugehörigkeit: STAT. JB. 1939/40, S. 25.

Soweit die beiden Kirchen, insbesondere auch die evangelische, durch das gestiegene Einkommensteuersoll jetzt wesentlich höhere Einnahmen haben als früher, werde ich dafür Sorge tragen, wie ich es schon mit meinem Schreiben an den H. Preuß. FinMin. vom 5. Mai 1939¹⁰ – I 855/39, das ich in Abschrift beifüge, getan habe, daß die Staatszuschüsse entsprechend herabgesetzt werden¹¹.

K[errl]

¹⁰ Dok. Nr. 40 Anm. 4.

¹¹ Der RFM antwortete nicht, und nachdem durch den Kriegsbeginn eine neue Lage geschaffen war, unterließ auch der StdF zunächst weitere Vorstöße.

Zitierhinweis

Nr. 117 Beschneidung der Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften. 18. Juli/18. September 1939a. Der Reichsminister der Finanzen an den Stellvertreter des Führers. 18. Juli 1939b. Der Reichsminister für die kirchlichen Angelegenheiten an den Reichsminister der Finanzen. 18. September 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d117>